Судебный акт по делу № 88-11771/2025

PDF-копия официально опубликованного текста. Подготовлена dgi-pravo.ru для чтения. Это не электронный оригинал суда и не заверенная копия.

Суд: Второй кассационный суд общей юрисдикции

Официальный источник: https://2kas.sudrf.ru/modules.php?case_id=14814096&case_uid=a455faab-976c-4b5c-af5e-feb9ce88246a&delo_id=2800001&name=sud_delo&name_op=case&new=2800001&srv_num=1

Дело № 88-11771/2025

Уникальный идентификатор дела 77RS0021-02-2024-003944-51

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Москва

Резолютивная часть определения объявлена 20 мая 2025 г.

Определение изготовлено в полном объёме 21 мая 2025 г.

Судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции в составе

председательствующего Анатийчук О.М.,

судей Патронова Р.В. и Куденко И.Е.

рассмотрела в открытом судебном заседании 20 мая 2025 г. по кассационной жалобе Департамента городского имущества города Москвы на решение Пресненского районного суда города Москвы от 29 июля 2024 г. и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 10 февраля 2025 г.

гражданское дело № 2-5622/2024 по иску Волковой Ксении Сергеевны к комиссии по решению жилищных вопросов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы и Департаменту городского имуществу города Москвы о признании решений незаконными, признании права на обеспечение жильём, обязании включить в список и предоставить жилое помещение из специализированного жилищного фонда,

Заслушав доклад судьи судебной коллегии по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции Патронова Р.В., выслушав объяснения представителя Департамента городского имущества города Москвы Андриянкиной Е.П., поддержавшей доводы кассационной жалобы, представителя истца Волковой К.С. – Головань А.И., возражавшего против удовлетворения жалобы,

Судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции

установила:

решением Пресненского районного суда города Москвы от 29 июля 2024 г., оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 10 февраля 2025 г., частично удовлетворён иск Волковой К.С. Суд признал незаконным и отменил решение Комиссии по решению жилищных вопросов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от 21 февраля 2023 г. (протокол № 283) по жилищному вопросу Волковой К.С., 21 ноября 2004 года рождения; признал незаконным и отменил распоряжение Департамента городского имущества города Москвы от 20 марта 2023 г. № 14702 об отказе в предоставлении Волковой К.С. жилого помещения по договору найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; признал незаконным и отменил распоряжение Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 12 апреля 2023 г. № 537-Р об исключении Волковой К.С. из списка детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями из специализированного жилищного фонда города Москвы по договорам найма специализированных жилых помещений; признал за Волковой К.С. право на однократное предоставление благоустроенного жилого помещения из специализированного жилищного фонда города Москвы для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договору найма специализированных жилых помещений; обязал Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы включить Волкову К.С. в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями из специализированного жилищного фонда города Москвы по договорам найма специализированных жилых помещений. В удовлетворении иска Волковой К.С. о возложении обязанности предоставить однократно благоустроенное жилое помещение из специализированного жилищного фонда города Москвы по договору найма специализированных жилых помещений отказал.

В кассационной жалобе, поданной во Второй кассационный суд, представителем Департамента городского имущества города Москвы Гавриковым К.П., полномочия которого удостоверены надлежащим образом, ставится вопрос об отмене принятых судами первой и апелляционной инстанции судебных постановлений, как незаконных с принятием по делу нового решения об отказе в удовлетворении заявленного Волковой К.С. иска. В обоснование доводов кассационной жалобы ссылается на неправильное применение судами норм материального и процессуального права. В кассационной жалобе приводит доводы, аналогичные доводам ранее приведенным в апелляционной жалобе. Считает, что у судов отсутствовали основания для частичного удовлетворения заявленного Волковой К.С. иска, поскольку истец обеспечена жилым помещением в другом регионе.

В силу статьи 379? Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации кассационный суд общей юрисдикции проверяет законность судебных постановлений, принятых судами первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения и толкования норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного постановления, в пределах доводов, содержащихся в кассационных жалобе, представлении, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

На рассмотрение дела в судебное заседание суда кассационной инстанции истец Волкова К.С., представители комиссии по решению жилищных вопросов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, ГБУ города Москвы Центр «Содействие» не явились. О времени и месте судебного заседания, назначенного на 20 мая 2025 г., извещены надлежащим образом. При таких обстоятельствах, в соответствии с частью 5 статью 3795 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия находит возможным рассмотрение дела в их отсутствие.

В силу статьи 379? Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для отмены или изменения судебных постановлений кассационным судом общей юрисдикции являются несоответствие выводов суда, содержащихся в обжалуемом судебном постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным судами первой и апелляционной инстанций, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

Выслушав объяснения представителя Департамента городского имущества города Москвы Андриянкиной Е.П., поддержавшей доводы кассационной жалобы, представителя истца Волковой К.С. – Головань А.И., возражавшего против удовлетворения жалобы, изучив материалы гражданского дела, представленные суду возражения, обсудив доводы кассационной жалобы, кассационный суд общей юрисдикции не находит оснований для отмены состоявшихся судебных постановлений.

Судебные постановления в части отказа в удовлетворении иска Волковой К.С. о возложении обязанности предоставить однократно благоустроенное жилое помещение из специализированного

жилищного фонда города Москвы по договору найма специализированных жилых помещений сторонами не оспариваются, вследствие чего по правилам статьи 3796 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации предметом проверки суда кассационной инстанции не являются.

Обращаясь в суд с настоящим иском Волкова К.С. ссылалась на то, что относится к числу детей, оставшихся без попечения родителей, распоряжением Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 04 марта 2019 г. № 998-Р была включена в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями из специализированного жилищного фонда города Москвы по договорам найма специализированных жилых помещений, как необеспеченная жильём в городе Москве.

Разрешая спор и принимая решение о частичном удовлетворении иска Волковой К.С., суд первой инстанции руководствовался требованиями Федерального закона от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2019 г. № 397, постановлением Правительства города Москвы от 14 июля 2015 г. № 430-ПП «Об обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в городе Москве», Законом города Москвы от 30 ноября 2005 г. № 61 и исходил из того, что действия ответчика по исключению истца из числа лиц детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и об отказе в предоставлении жилого помещения по договору найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являются незаконными.

При этом суд указал, что местом жительства Волковой К.С. с 2008 года является город Москвы, жилого помещения по месту первичного учёта в качестве оставшейся без попечения родителей за ней не закреплялось, а в жилом помещении, расположенном по адресу: Ульяновская область, Майнский район,

<адрес>

, где последней принадлежит 1/8 доля она проживать не может.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции и их правовым обоснованием.

Судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции с выводами судов первой и апелляционной инстанций соглашается, находит их основанными на правильном применении к спорным правоотношениям норм материального и процессуального права, а также соответствующими представленным сторонами доказательствам, которым судами с учётом требований статей 59, 60, 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации дана надлежащая правовая оценка.

В силу части 1 статьи 1091 Жилищного кодекса Российской Федерации предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Согласно пункту 1 статьи 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 г. №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (в ред. Федерального закона от 29 февраля 2012 г. № 15-ФЗ) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями

жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого находится место жительства указанных лиц, в порядке, установленном законодательством этого субъекта Российской Федерации, однократно предоставляются благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений.

Как следует из статьи 1 Федерального закона от 21 декабря 1996 г. №159-ФЗ его положения распространяются на детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до достижения ими 23-летнего возраста.

В «Обзоре практики рассмотрения судами дел, связанных с обеспечением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями», утверждённом Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 20 ноября 2013 г., разъяснено, что единственным критерием, по которому следует определять место предоставления жилого помещения детям-сиротам, федеральным законодателем названо место жительства этих лиц.

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, проживающим на территории субъекта Российской Федерации, должно осуществляться на одинаковых условиях, без каких-либо предпочтений, исключений либо ограничений дискриминационного характера для отдельных групп из их числа по месту проживания (или временного пребывания).

Согласно пункту 1 статьи 20 Гражданского кодекса Российской Федерации место жительства гражданина определяется, как место его постоянного или преимущественного проживания.

Правильно применив приведённые требования закона и разъяснения Верховного Суда Российской Федерации, суды обоснованно постановили решение о частичном удовлетворении иска Волковой К.С., указав, что отсутствие решения об установлении факта невозможности проживания истца в жилом помещении по адресу: Ульяновская область, Майнский район,

<адрес>

, не влечёт отказ в признании за Волковой К.С. права на обеспечение жилым помещением из специализированного фонда города Москвы, поскольку в настоящем случае, критерием, по которому следует определять место предоставления жилого помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, является место жительства этих лиц.

Доводы, изложенные в кассационной жалобе, получили надлежащую правовую оценку судами нижестоящих инстанций. Само по себе несогласие подателя жалобы с выводами судебных инстанций относительно установленных ими фактических обстоятельств, ровно как и оценке данных обстоятельств, основанием для отмены судебных постановлений судом кассационной инстанции согласно части 3 статьи 390 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации не являются.

Руководствуясь статьями 379?, 390, 390? Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции

определила:

решение Пресненского районного суда города Москвы от 29 июля 2024 г. и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 10 февраля 2025 г. оставить без изменения, кассационную жалобу Департамента городского имущества города Москвы – без удовлетворения.

Председательствующий

Судьи